

소 장

원 고 홍 길 동 (123456-1234567)
서울특별시 ○○구 ○○로 12, 3층
전화 010-1234-5678

피 고 김 철 수 (654321-1234567)
서울특별시 ○○구 ○○로 67, 202호
전화 010-1111-1111

건물명도 등 청구의 소

소송목적의 값	50,500,000원
채부할 인지액	232,200원
송달료	156,000원

청 구 취 지

- 피고는 원고에게 별지 목록 기재 건물을 인도하라.
 - 피고는 원고에게 10,500,000원 및 2025. 11. 4.부터 위 건물의 인도 완료일까지 월 1,500,000원의 비율로 계산한 돈을 지급하라.
 - 소송비용은 피고가 부담한다.
 - 제1항, 제2항은 가집행할 수 있다.
- 라는 판결을 구합니다.

청 구 원 인

1. 임대차계약의 체결

원고는 별지 목록 기재 건물(이하 ‘이 사건 점포’)의 소유자로서(갑 제4호증), 2023. 4. 1. 피고에게 이 사건 점포를 보증금 20,000,000원, 월 차임 1,500,000원(매월 1일 지급), 기간 2023. 4. 1.부터 2025. 3. 31.까지로 정하여 임대하였고, 계약은 이후 묵시적으로 갱신되었습니다(갑 제1호증).

2. 차임 연체와 계약 해지

피고는 2025. 4.분부터 2025. 10.분까지 7기분 차임 합계 10,500,000원을 내지 않았습니다(갑 제2호증). 이에 원고는 상가건물 임대차보호법 제10조의8에 따라 2025. 11. 1. 내용증명으로 계약 해지를 통고하였고, 이 통고는 2025. 11. 3. 피고에게 도달하였습니다(갑 제3호증).

3. 결론

따라서 이 사건 임대차계약은 2025. 11. 3. 해지로 종료되었으므로, 피고는 원고에게 이 사건 점포를 인도하고, 연체 차임 10,500,000원 및 해지 다음 날인 2025. 11. 4.부터 점포 인도 완료일까지 차임 상당 부당이득으로 월 1,500,000원의 비율로 계산한 돈을 지급할 의무가 있습니다.

※ 건물 인도 부분의 소송목적의 값은 목적물 시가표준액 80,000,000원의 1/2인 40,000,000원이고, 여기에 금전 청구 10,500,000원을 더하였습니다. 보증금에서 공제할 금액은 인도 시 정산합니다.

입 증 방 법

- | | |
|-----------|-------------------|
| 1. 갑 제1호증 | 상가건물 임대차계약서 |
| 1. 갑 제2호증 | 차임 입금내역 |
| 1. 갑 제3호증 | 계약해지 내용증명 및 배달증명서 |
| 1. 갑 제4호증 | 등기사항전부증명서(건물) |

첨 부 서 류

1. 위 입증방법	각 1통
1. 건축물대장	1통
1. 시가표준액 확인서	1통
1. 소장 부분	1통
1. 송달료납부서	1통

2025. 11. 20.

위 원고 홍 길 동 (서명 또는 날인)

수원지방법원 귀중

별 지 목 록

경기도 수원시 ○○구 ○○로 89

철근콘크리트구조 슬래브지붕 4층 근린생활시설

1층 101호 근린생활시설 58.2㎡. 끝.